

MARIO & GEORGEA

IMOVEIS - CAMPECHE / RIO TAVARES

CHECKLIST DE SUCESSÃO E PROTEÇÃO PATRIMONIAL

Guia prático para famílias no Sul da Ilha protegerem seus imóveis
contra passivos e dívidas do espólio.



MARIO & GEORGEA

Corretores e peritos avaliadores · CRECI 73.952F / 46.301F

LEVANTAMENTO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS

A apuração real do passivo deixado exige uma varredura documental estruturada antes de qualquer partilha. O primeiro passo consiste em emitir as certidões conjuntas de tributos federais e dívida ativa da União na Receita Federal e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Em paralelo, devem ser emitidas as certidões estaduais na Secretaria de Estado da Fazenda e as certidões municipais de tributos imobiliários em Florianópolis para verificar pendências diretas sobre o imóvel.

Em seguida, é indispensável levantar as certidões dos distribuidores cíveis e fiscais da Justiça Estadual e da Justiça Federal, além da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. Esse mapeamento revela eventuais execuções em andamento que ainda não constam averbadas na matrícula imobiliária. Identificar esses processos com antecedência evita surpresas de penhoras durante a tramitação da herança.

INVENTÁRIO EM CARTÓRIO VERSUS VIA JUDICIAL

A via extrajudicial realizada em Cartório de Notas é o caminho mais rápido e previsível quando há consenso total entre herdeiros capazes. Esse procedimento exige a assistência de advogado e a comprovação de quitação de todos os tributos incidentes. Na ausência de conflitos e de testamento com disposições impeditivas, a escritura pública de inventário é lavrada em semanas, viabilizando o registro imediato da partilha.

Por outro lado, o inventário judicial torna-se obrigatório havendo herdeiros menores, incapazes ou divergência na divisão dos quinhões. Também é o rito necessário quando o espólio possui passivos complexos, pois permite ao juiz organizar a habilitação dos credores e autorizar a alienação de bens de forma segura. Nos casos de litígio, a via judicial protege o patrimônio contra execuções individuais desordenadas até que o saldo líquido da herança seja apurado.

PROTEÇÃO DO IMÓVEL CONTRA PENHORAS

A blindagem básica da moradia decorre da proteção legal do bem de família instituída pela legislação federal, resguardando o único imóvel utilizado como residência contra a maioria das execuções por dívidas comuns.

Contudo, essa proteção não é absoluta e não incide sobre dívidas de IPTU do próprio bem, cobranças condominiais ou financiamentos garantidos pela própria propriedade. No Sul da Ilha, manter as taxas e tributos em dia é o pilar inicial para afastar a execução sumária.

Outro mecanismo preventivo é a instituição formal de bem de família na matrícula do imóvel por meio de escritura pública, conforme previsto no Código Civil. Além disso, a regularização formal da construção com o devido habite-se e averbação no Cartório de Registro de Imóveis é essencial. Uma matrícula hígida e atualizada fecha brechas jurídicas que credores poderiam explorar para contestar a posse e a destinação residencial da propriedade.

CUSTOS DE TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE EM SC

A transmissão causa mortis em Santa Catarina envolve o recolhimento do imposto estadual ITCMD e os emolumentos dos cartórios de notas e de registro. A tabela de custas extrajudiciais catarinense segue faixas de valores estipuladas pelo Poder Judiciário. Acima do teto tabelado de duzentos e vinte e seis mil reais, incide um acréscimo de cinquenta reais a cada cinquenta mil reais excedentes no valor do bem, tanto na escritura quanto no registro, segundo a Circular CGJ 643/2025 do TJSC.

Na fase registral, o prazo do cartório para analisar o título é de dez dias úteis a partir do protocolo, conforme determina a Lei 6.015/1973. Já o prazo legal para a conclusão do registro definitivo é de trinta dias corridos a partir da prenotação do documento. O planejamento orçamentário antecipado desses custos previne que o inventário fique paralisado antes de alcançar a regularidade da titularidade.

Se você precisa analisar a situação registral do seu imóvel no Campeche ou no Rio Tavares, podemos conversar sobre o seu caso.